

设备租赁合同

出租方（甲方）：天地信息网络研究院（安徽）有限公司

承租方（乙方）：中电博微电子科技有限公司

签署地点：安徽省合肥市

出租方（以下简称“甲方”）：天地信息网络研究院（安徽）有限公司

营业执照号码：91340100MA2TR81NOP

注册地址：合肥市高新区习友路 3366 号博微产业园一期系统协同设计测试中心

法定代表人：盛磊

联系人及联系电话：叶伟 17756432730

承租方（以下简称“乙方”）：中电博微电子科技有限公司

营业执照号码：91340100MA2T2CBR1H

注册地址：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号

法定代表人：张成伟

联系人及联系电话：储丹 0551-65391448

甲、乙双方根据有关法律、法规的规定，在平等自愿、互利互惠和诚实信用的原则下，经过充分协商，就乙方租赁甲方中电博微移动办公平台服务器（以下简称“租赁物”）事宜达成合意并签署本合同，双方共同遵守。

第一条 租赁物

名称：机架式服务器

规格：2U ; 2*4210R(2.2G/10C); 处理器 4*32G ; 内存 5*2.4T ; SAS 企业级硬盘; 独立 RAID 卡; 双口千兆网卡; 2*550W 冗余电源

型号：曙光宁畅 R420G30

数量：1 台

用途： 用于中电博微移动办公平台部署

使用地点： 乙方指定地点

第二条 租赁期限

本合同租赁期限为 5 年，自 2023 年 3 月 1 日起至 2028 年 2 月 29 日止。甲方给予乙方 28 天免租期，自 2023 年 2 月 1 日起至 2023 年 2 月 28 日止。免租期期间，甲方免除乙方的租金，但其他应由乙方承担的费用由乙方自行承担。

第三条 租金及押金

1、租金：本合同有效期内，5 年内租金合计按照人民币大写 壹拾万 元计算（小写：¥100000.00 元）。

2、押金：乙方无需支付给甲方押金。

3、租金及押金支付时间及方式：合同签订后 15 个工作日内，乙方收到甲方开具的等额有效的增值税专用发票，乙方向甲方支付第一年租金 叁万 元（小写：¥30000.00 元）；后期租金自 2024 年起每年支付一次，每年度 3 月底前乙方收到甲方开具的等额有效的增值税专用发票，乙方向甲方支付当年租金，租金金额分别为 贰万 元（小写：¥20000.00 元）、贰万 元（小写：¥20000.00 元）、贰万 元（小写：¥20000.00 元）、壹万 元（小写：¥10000.00 元）。

4、本合同项下任何费用均以人民币为费用结算币种，支付方式：

☒ 转账 ☐ 汇票 ☐ 现金 ☐ 其他：

乙方收到甲方开具的合法有效的税率 13% 专用发票后 15 日内支付租金，逾期开具发票的，乙方有权拒付款项。

5、甲方收款信息：

账户名称： 天地信息网络研究院（安徽）有限公司

账 号: 1302049809201915561

开 户 行: 中国工商银行合肥科技支行

6、开票信息:

账户名称: 中电博微电子科技有限公司

纳税人识别号: 91340100MA2T2CBR1H

账 号: 551906125610721

开 户 行: 招商银行合肥高新区支行

第四条 租赁物的运输及交付

甲方于 2023 年 2 月 1 日在 乙方指定地点 将租赁物交付给乙方, 甲方联系人: 叶伟 乙方联系人: 储丹。双方验收并签署《交接单》(《交接单》详见附件一)。由 甲 方负责装卸及运输, 装卸及运输费用由 甲 方承担。

第五条 保险

甲 方负责为租赁物缴纳保险并承担相应费用。

第六条 所有权及使用权归属问题和风险承担

1、本合同有效期间, 租赁物的所有权归甲方所有, 租赁物的使用权归乙方所有。甲方有权出售租赁物, 但不得影响乙方对租赁物的使用权。甲方出售租赁物的, 应在合理期限内提前通知乙方, 乙方享有同等条件下的优先购买权。

2、在乙方使用租赁物期间, 因第三方原因导致租赁物部分或者全部毁损、灭失的, 甲方应直接向该第三方主张合法权益, 乙方积极予以配合。

3、因租赁物部分或者全部毁损、灭失致使合同目的不能实现的, 乙方可以减少租金或者不支付租金, 同时乙方可以解除合同。

4、租赁物危及乙方或者第三方的安全或者健康的，即使乙方在订立合同时明知该租赁物质量不合格，乙方仍然可以随时解除合同。

5、因租赁物质量问题导致乙方或者第三方人身或者财产损害的，由甲方承担全部责任；

6、如责任产生原因不在前述范围之内，依据谁导致谁承担的原则，由双方另行协商解决。

第七条 租赁物的维护及维修

1、租赁期间内，甲方承担租赁物因老化和合理使用等产生的维护及维修责任；但乙方需提前3日通知甲方进行维修。甲方在接到通知后7日内拒不维修的，乙方可委托第三方维护、维修，费用由甲方承担。

2、租赁期间内，乙方承担租赁物因使用、保管不当或人为造成的维护、维修及赔偿责任。乙方拒不维修的，甲方可代为维修，费用由乙方承担。

3、如维护、维修项目不在前述范围之内，依据谁导致谁承担的原则，由双方另行协商解决。

第八条 租赁物的归还

除乙方按本合同约定续租外，租赁期限届满或本合同提前终止的，乙方应当在本合同终止后7日将租赁物归还给甲方，归还地址为安徽省合肥市高新区创新产业园 A3-11 楼，如因此产生运费及装卸费的，由甲方承担相关费用。

第九条 通知

除本合同另有约定外，关于本合同的所有通知均以书面形式（包括向本合同约定的双方联系地址邮递送达，或向本合同约定的联系人

电子邮箱送达)发出,邮递送达的,以物流显示的收件方的签收时间为有效送达时间;电子邮件送达的,以邮件内容到达收件人电子邮箱系统时间为有效送达时间。以邮递方式送达的,若接收方拒绝签收或者无法送达的,拒绝签收时间及发生退回的时间视为确认接收时间。

甲方联系人: 叶伟

联系方式: 17756432730

联系地址: 安徽省合肥市高新区创新产业园 A3-11 楼

邮箱: yewei@i-sign.com.cn

乙方联系人: 储丹

联系方式: 15324402771

联系地址: 安徽省合肥市高新区香樟大道 199 号

邮箱: 15324402771@163.com

任何一方联系方式变更的,变更方须及时通知另一方,否则由变更方承担因此造成的损失。

第十条 甲方权利与义务

- 1、甲方有权通知乙方定期报告租赁物情况。
- 2、甲方保证租赁物无产权纠纷,且有权出租租赁物。
- 3、甲方应当按照约定将租赁物交付乙方,并在租赁期间保持租赁物符合约定的用途。

第十一条 乙方的权利与义务

- 1、租赁期间因占有、使用租赁物获得的收益,归乙方所有。
- 2、乙方应当按照约定时间支付租金。
- 3、乙方应当按照约定的方法和用途使用租赁物。
- 4、乙方应当妥善保管租赁物,因保管不善造成租赁物毁损、灭

失的，应当承担损害赔偿责任。

5、乙方经甲方同意，可以对租赁物进行改善或者增设他物。未经甲方同意，乙方不得对租赁物进行改善或者增设他物的、不得擅自拆改租赁物，否则，甲方可以要求乙方恢复原状或者赔偿损失，但因实现租赁物用途的增设除外。

6、乙方不得买卖、抵押、质押租赁物。

第十二条 违约责任

1、甲方违反本合同约定延迟交付的，每日按照租金1%倍的标准承担延迟交付违约金。甲方违反本合同约定延迟交付超过30日的，乙方有权解除合同。乙方选择解除合同的，甲方应当在收到乙方的解除通知之日起7日内按照本合同期限内租金总价款的1%向乙方支付违约金，并退还乙方已支付但未使用的租金。

2、乙方违反本合同约定延迟付款的，以应付未付款项为基础，按照每日1%的标准承担延迟付款违约金。乙方违反本合同约定延迟付款超过30日或者达到人民币10000元的，甲方有权解除合同。甲方选择解除合同的，乙方应当在收到甲方的解除通知之日起7日内按照本合同期限内租金总价款的1%向甲方支付违约金，但甲方需退还乙方已支付但未使用的租金。

3、甲、乙任意一方无法定或约定事由提前解除合同的，应提前 日书面通知对方，并按照本合同期限内租金总价款1%的标准赔偿对方违约金。甲方提前解除合同的，需给予乙方1个月合理过渡期，以便乙方寻找可替代租赁物。

4、乙方未按照约定的方法或者租赁物的性质使用租赁物，致使租赁物或者第三方受到损失的，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。

5、双方工作人员应保持正常、健康的工作关系，秉持公平、公正、廉洁、诚信合作的精神，共同抵制商业贿赂和不正当竞争，违反规定的一方应承担合同总价款___1___%的赔偿金；若构成犯罪，任何一方均有权向司法机关报案，追究相关人员的刑事责任并赔偿给对方造成的经济损失（包括但不限于守约方为处理违约事件所发生的包括调查、仲裁、诉讼、律师等法律费用在内的费用和开支）。

第十三条 保密条款

1、双方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本合同以外的任何第三方披露。资料接受方可仅为本合同目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。双方应仅为本合同目的而复制和使用保密资料，泄露或者不正当使用商业秘密给对方造成损失的，应当承担相应赔偿责任。

2、本保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

第十四条 不可抗力

1、本合同签署后发生不可抗力情形后，包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等，任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同时，应及时通知对方不能履行或不能完全履行本合同的理由，以减轻可能给对方造成的损失；遭受不可抗力影响的一方在取得有关机构的证明后，应及时将该证明出具给对方；经认定确为发生不可抗力的，其延期履行、部分履行或者不履行合同的违约责任，应根据实际影响部分或全部地给予免除。

2、遭受不可抗力影响的一方应及时采取必要且适当的措施减少或消除不可抗力的影响，否则其应对因未尽本项义务而造成的损失扩大部分承担相应责任。

3、甲乙双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定继续履行本合同或解除本合同。

第十五条 争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由甲、乙双方协商解决；协商不成的，双方均有权向 乙方 所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十六条 其他

1、本合同未尽事宜以及本合同的任何变更、修改，由甲、乙双方协商后另行签署书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议约定的内容与本合同约定的内容不一致的，以补充协议约定内容为准。

2、本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件内容与本合同约定内容不一致的，以本合同为准。

3、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

附件：《交接单》

甲方：

乙方：

法定代表人或授权代表人签字：

法定代表人或授权代表人签字：

日期：

日期：

附件一

《交接单》

合同签署情况						
合同编号		甲方		乙方		
交付情况						
租赁物名称	规格	型号	生产公司	数量/单位	单价	配件
质量是否合格: ☐ 是 ☐ 否						
包装是否合格: ☐ 是 ☐ 否						
《生产合格证》是否交付: ☐ 是 ☐ 否						
《使用说明书》是否交付: ☐ 是 ☐ 否						
《质量保证书》是否交付: ☐ 是 ☐ 否						
《保修单》是否交付: ☐ 是 ☐ 否						
备注:						
签字确认						
交付人		日期		签收人		日期